宁政函〔2023〕70号

# 宁乡市人民政府
# 关于宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故调查报告的批复

市应急管理局：

你局《关于对宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故调查报告予以批复的请示》（宁应急字〔2023〕76号）收悉。经研究，同意该调查报告。请你局和有关部门严格按照有关法律法规规定，认真落实对相关责任单位、人员的处理。

附件：宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故调查报告

宁乡市人民政府

2023年12月10日

**附件**

# 宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月20日，宁乡市美的城小区维修作业时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失85.2万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，宁乡市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市住建局、市总工会、宁乡经开区管委会为成员单位的事故调查组，开展事故调查，同时邀请市纪委监委参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘查和调查。通过现场勘查、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故是一起因现场违规作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故概述

（一）事故发生时间：2023年7月20日16时12分

（二）事故发生地点：宁乡美的城小区1B栋101室

（三）事故类别：高处坠落事故

（四）事故伤亡情况：死亡1人

（五）事故直接经济损失：85.2万元

## 二、基本情况

（一）相关单位基本概况

1.株洲永楚装饰工程有限公司（以下简称永楚装饰公司）。公司成立于2019年4月15日，注册地址株洲市渌口区龙门镇桐梓村潘家组01号。公司法定代表人谢某，统一社会信用代码91430211MA4QDM****。公司类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围主要包括住宅室内装饰装修；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务等。经调查，公司登记的法定代表人为谢某，但公司实际投资人和实际控制人是谢某丈夫唐某芳。公司的主要管理人员唐某芳和谢某，其中唐某芳负责公司全面工作，是公司主要负责人，谢某协助唐某芳，负责公司财务。公司办公地点设在株洲市天元区美的蓝溪谷9栋2701房（即唐某芳、谢某夫妇住所）。公司实行项目负责制，每个项目安排有项目负责人。

2.长沙天宁置业有限公司（以下简称天宁置业公司）。公司成立于2010年11月25日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址宁乡市经济开发区二环东路。公司法定代表人杨钦，统一社会信用代码91430100565908****，经营范围包括房地产开发、销售。天宁置业公司是长沙市鼎辉房地产开发有限公司独家投资控股的有限责任公司。长沙市鼎辉房地产开发有限公司属长沙市美的房地产开发有限公司全资子公司。长沙市美的房地产开发有限公司则是美的置业集团有限公司子公司。天宁置业公司现办公地址在宁乡市金州大道美的国宾府售楼部，下设有工程部、财务部、营销部、客服部。其中客服部下设维保办公室，主要负责房屋交付后因房屋质量问题业主报修问题的对接和

维修。客服部负责人张某，维保办公室工程维修主管刘某。

（二）宁乡美的城小区项目及维修施工情况

1.宁乡美的城小区项目情况。宁乡美的城小区项目位于宁乡创业大道与学府路交汇处，是一个已建设完成并交付使用的普通住宅小区。项目建设方天宁置业公司，施工总承包方国基建设集团有限公司，监理方友谊国际工程咨询股份有限公司。小区共17栋，住宅2600套，商铺123个。项目分三期开发建设，第一期于2021年5月28日完成竣工验收备案，到2023年6月30日三期已全部建设完工，并完成交付。

2.维修施工情况。天宁置业公司上级公司长沙市美的房地产开发有限公司与永楚装饰公司签订《美的置业集团湘赣区域2022－2023年度客服交付维修工程集中采购年度合作框架协议》。根据该协议约定，由永楚装饰公司承包美的置业集团旗下湘赣区域项目（包括宁乡市的美的城、美的院子、美的国宾府等3个小区项目）的维修工程。在合作框架协议基础上，2023年3月7日，天宁置业公司与永楚装饰公司签订《美的置业集团湘赣区域宁乡美的城第三方维修（永楚）2023年度维修工程承包合同》，就美的城项目维修工程发包给永楚装饰公司事宜进一步明确。永楚装饰公司成立宁乡项目部，统一负责美的城、美的院子、美的国宾府等3个小区项的维修工程，原项目负责人余伯山。2023年4月余伯山离职后，由吴某和接任项目负责人。根据美的置业工程标准化作业指引规定，维修工作流程是小区业主将维修问题反映到美的置业客服部（或者反映到小区物业公司，物业公司再反馈给客服部），客服部先通知原施工单位进行维修。原施工单位不能维修的，则扣

除原施工单位相应质量保证金，由客服部通知永楚装饰公司进行维修。永楚装饰公司根据客服部维修工程通知单要求进行维修。

3.防水施工作业情况。因永楚装饰公司项目负责人吴某和与刘某兵熟识。2023年5月，永楚装饰公司将3个小区项目维修工程中的部分防水堵漏施工分包给个人刘某兵实施。刘某兵请来其弟弟刘某文及其妻兄朱某才，3人一起施工。永楚装饰公司未与刘某兵签订书面合同，只由吴某和与刘某兵进行口头约定。永楚装饰公司收到客服部维修工程通知单后，吴某和将维修工程中涉及防水施工作业的内容转发给刘某兵。刘某兵、刘某文、朱某才3人自带施工工具及防水材料进行防水堵漏施工作业，然后将维修作业时的照片发给吴某和，吴某和再去现场核实工程量。6月20日开始，因刘某兵个人有其他事务，吴某和也直接联系刘某文，安排防水施工作业。到事故发生时，根据吴某和安排，刘某兵、刘某文、朱某才3人在3个小区项目均有防水施工作业内容，其中对美的城小区的17栋1单元和2单元共约15处渗漏房间进行防水堵漏施工。

（三）事故地点概况

事故地点在宁乡美的城小区1B栋101室。1B栋101室位于美的城小区西北位置，房屋建筑面积61.14平方米，产权人杨某、洪某国，紧邻的102室产权人刘某文（与防水施工工人刘某文非同一人，户籍地宁乡市金洲镇全民村二组，以下称业主刘某文）。2023年7月14日，101室、102室毛坯房统一出租给邓某峰。邓某峰负责组织进行室内装饰装修。事发时，已经将101室和102室之间的隔墙前半部分拆除，形成一个大厅，101室及102室后部分进行间

隔，形成几个房间。大厅内堆放有沙子、水泥、管线等装修材料和脚手架架管、铁锹、锤子、移动插座、手持式切割机等工具。事故发生在101室大厅后面的隔间内，该房间长约3.75米，宽约3.26米，高约4.33米，为毛坯房。101房大厅与该房间的隔墙上部与房顶之间未完全封闭，留有约50厘米高的空。房间内无照明设施，光源来自大厅及门口，光线较暗。房间北侧墙壁上中部有明显漏水痕迹。水从北侧墙壁与屋顶板交界处渗入。该处有约50厘米长的钻机打孔开凿痕迹。经测量，刘某兵使用钻机钻孔位置离地高约4.33米，刘某兵身高1.64米，可以推算刘某兵作业时，脚站立位置离地高约2.5米。

（四）安全管理情况

1.天宁置业公司。天宁置业公司将美的城项目维修工程发包给永楚装饰公司时，在上级公司与永楚装饰公司签订年度合作框架协议基础上，签订维修工程承包合同。在合同中约定了各自的安全生产职责，明确永楚装饰公司应对承包的维修工程作业范围内的安全生产管理工作负责。天宁置业公司明确项目客服部负责项目安全生产工作统一协调、管理，项目客服部工程维修主管刘佳具体负责统一协调、督导项目维修工程的安全生产管理工作。天宁置业公司制定《项目安全管理规划》，确定安全管理工作目标、依据、内容等，并明确由建设单位、施工单位相关人员一同成立安全检查小组，定期开展安全检查，督促维修施工人员遵守《美的置业湖南区域工程维修标准化作业指引》等相关安全管理规定。定期召开安全生产例会，分析项目安全管理情况，提出安全管理措施，并要求永楚装饰公司项目负责人参加。但天宁置业

公司对维修工程的安全生产工作统一、协调管理不到位，对永楚装饰公司在维修过程中存在的将防水施工作业擅自分包个人、高处作业不符合安全规定等安全管理问题未及时掌握，并督促整改。

2.永楚装饰公司。永楚装饰公司安全生产主体责任未落实，安全管理缺失。一是安全生产责任制不落实[1]。公司未建立全员安全生产责任制，未与美的城维修工程项目负责人签订安全生产责任书来明确岗位安全管理职责和考核标准，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。二是未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训[2]。公司未组织对吴某和等从业人员进行安全生产教育和培训。吴某和凭个人经验对美的城维修工程项目进行管理。三是未开展安全风险分级管控及生产安全事故隐患排查治理[3]。公司未制定安全风险分级管控制度及生产安全事故隐患排查治理制度，未对美的城维修工程项目开展事故隐患排查并落实安全风险分级管控措施，对防水施工作业安全管控不到位。四是对分包给个人的防水施工作业统一协调、管理不到位[4]。公司既未与刘某兵签订专门的安全生产管理协议，也未签订承包合同来约定各自

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

的安全生产管理职责。对现场移动脚手架平台搭设不规范、刘某兵高处作业时未系防坠落安全带等安全问题未及时督促整改。

公司主要负责人未依法履行安全生产管理职责。公司主要负责人唐某芳未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[5]。事故发生前唐某芳未到过宁乡美的城维修工程现场进行过安全检查，也未有效督促、检查项目负责人吴某和履行安全生产管理职责，未及时发现并消除维修工程中存在的生产安全事故隐患。

3.现场安全管理情况。维修工程防水施工作业承揽人刘某兵与其弟刘某文一起进行现场施工作业。事发时，刘某兵作业位置离地高度超过2米，属高处作业[6]。刘某兵、刘某文安全意识淡薄，安全生产知识及管理能力缺乏，移动脚手架平台搭设不规范[7]，高处作业时没有系防坠落安全带[8]。项目负责人吴某和在施工现场管理，未按规定对作业人员进行安全技术交底[9]，对现场移动脚手架平台搭设不规范、作业人员未按要求正确佩戴和使用安全防护

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《高处作业分级》(GB/T 3608－2008)3.1 高处作业 在距坠落高度基准面 2 m或 2 m以上有可能坠落的高处进行的作业。

[7] 《建筑施工高处作业安全技术规范》6.1.1 操作平台应进行设计计算，并应编制专项方案，架体构造与材质应满足国家现行相关标准的规定。6.1.2 操作平台的架体应采用钢管、型钢及其他等效性能材料组装，并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及国家现行有关脚手架标准的规定。

[8] 《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5 高处作业人员应根据作业实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[9] 《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录，应对初次作业人员进行培训。

用品等事故隐患未及时指出并督促整改。

（五）安全监管情况

美的城小区项目属宁乡经开区，是一个已建设完成，并交付使用小区。维修工程是小区建设方的善后零星施工项目，无需向建设主管部门报建报监。小区项目建设施工中，宁乡经开区管委会开发建设局将其纳入安全监督范围，开展安全监管。小区项目竣工验收后，开发建设局对项目零星维修工程没有纳入安全监督检查，只是在日常管理中提醒建设方加强安全管理。开发建设局对零星维修工程安全重视不够，督促不到位。

## 三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

因宁乡美的城小区门面1B栋101室屋顶漏水，业主反馈给天宁置业公司客服部。客服部通知永楚装饰公司进行维修。永楚装饰公司项目负责人吴某和通知刘某文去现场进行防水施工作业。2023年7月20日下午15时许，刘某兵、刘某文2人带工具及防水材料来到美的城小区1B栋101室里面的隔间内进行防水施工作业。此时，在101、102室前面大厅有2名泥工在贴地砖，业主刘某文及吴某和在施工现场。因自带铝梯高度不够，刘某兵、刘某文从前面大厅借来脚手架构件，到内间搭设成简易脚手架操作平台。然后将铝梯下部放到脚手架平台上，上部搭在墙上，2人轮流站在铝梯上用电钻对房间顶漏水位置打孔。打孔作业时2人只戴着安全帽，均未系防坠落安全带。吴某和在现场看了一会，因事离开。16时12分许，刘某文站在脚手架扶着铝梯子，刘某兵站在铝梯上用电钻对屋间顶漏水位置打孔。因打孔位置墙体内部有空隙，钻

机钻头突然深入墙体内，刘某兵猛地前倾，导致脚手架大幅晃动，其连接杆断裂导致脚手架散架倾倒，铝梯随着倒下，刘某兵和刘某文摔倒在地上。刘某兵坠落时被脚手架构件扎到胸部。

（二）事故应急处置情况

因里间光线较暗，刘某文扶着刘某兵从里间走到外间大厅，发现刘某兵胸腹部流了很多血，刘某文立即电话报告吴某和，并请现场人员赶快拨打“120”。业主刘某文于16时15分拨打“120”急救电话。几分钟后，吴某和及美的城小区物业公司工作人员先后来到现场。10来分钟后，“120”急救车赶到事故现场。随车医生将刘某兵的衣服剪开发现其胸部有创口，进行现场处置后，送往宁乡市人民医院抢救。当日17时许，刘某兵在医院经抢救无效死亡。

（三）伤亡人员情况

刘某兵，男，50岁，身份证号码：430124197210008***，户籍地湖南省宁乡市资福镇河泉村月塘组，生前系美的城维修工程防水施工作业承揽人及现场施工人员。

（四）法医鉴定结论

湖南大学司法鉴定中心受宁乡市应急管理局委托对死者刘某兵的尸体进行了司法鉴定并出具了司法鉴定意见书（湘湖大司鉴〔2023〕病鉴字第7号）。鉴定意见为死者刘某兵从高处坠落致胸内脏器损伤引起失血性休克死亡。

## 四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.移动脚手架平台搭设不规范，受到大幅晃动时，连接杆断

裂而散架倾倒，放在脚手架平台上铝梯随之倒下。

2.刘某兵高处作业时未按要求系防坠落安全带，在脚手架倾倒，铝梯倒下时，刘某兵坠落到在地上，被脚手架构件扎到胸部，导致事故发生。

（二）间接原因

1.作业现场安全管理不到位。刘某兵、刘某文未按高处作业安全规定施工作业。项目负责人吴某和未按规定对作业人员进行安全技术交底，对现场作业存在的事故隐患未及时指出并督促整改。

2.永楚装饰公司安全管理缺失。永楚装饰公司安全生产责任制不落实，未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训，未开展安全风险分级管控及生产安全事故隐患排查治理，对分包给个人的防水施工作业统一协调、管理不到位。公司主要负责人唐某芳未依法履行安全生产管理职责。

3.天宁置业公司对美的城维修工程的安全生产工作统一协调、管理不到位。对永楚装饰公司在维修过程中存在的安全管理问题未及时掌握并督促整改。

（三）事故性质

经调查认定，宁乡美的城小区“7·20”一般高处坠落事故是一起因现场违规作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

## 五、有关单位和人员的处理建议

经参与事故调查组成员集体讨论，提出如下处理建议：

（一）建议不再追究责任的人员

刘某兵，美的城维修工程防水施工作业承揽人及现场施工人员。安全意识淡薄，搭设的移动脚手架平台不规范，且在高处作业时未按要求系安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.永楚装饰公司。永楚装饰公司安全生产责任制不落实，未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未开展安全风险分级管控及生产安全事故隐患排查治理，现场安全管理不到位，对分包给个人的防水施工作业的安全生产工作统一协调、管理不到位。永楚装饰公司对事故发生负责有重要责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[10]给予罚款的行政处罚。

2.唐某芳。永楚装饰公司主要负责人。未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未到过宁乡美的城维修工程现场进行过安全检查，也未有效督促、检查项目负责人吴某和履行安全生产管理职责，未及时发现并消除维修工程安全管理存在的生产安全事故隐患。唐某芳对本次事故发生负有重要领导责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，给予罚款的行政处罚。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）建议由住建部门依法依规处理的单位

天宁置业公司。对美的城维修工程的安全生产工作统一协调、管理不到位，对永楚装饰公司在维修过程中存在的安全管理问题未及时掌握并督促整改，建议由宁乡市住建局依法依规处理。

（四）建议按企业内部规章制度处理的人员

吴某和，永楚装饰公司在宁乡美的城小区维修工程项目负责人。未认真履行安全生产管理职责，未按规定对作业人员进行安全技术交底，对现场移动脚手架平台搭设不规范、作业人员未按要求正确佩戴和使用安全防护用品等事故隐患未及时指出并督促整改，对本次事故发生负有管理责任。建议由永楚装饰公司按内部规章制度进行处理。

（五）其他处理建议

本次事故是现场违规作业、安全管理不到位造成。维修工程是小区建设方的善后零星施工项目，无需向建设主管部门报建报监。但宁乡经开区管委会开发建设局对零星维修工程安全重视不够，督促不到位，未有效督促相关企业履行安全生产主体责任。建议宁乡经开区管委会对开发建设局相关工作人员安全生产履职情况进行调查处理。

## 六、防范措施

有关各方要汲取宁乡美的城“7·20”高处坠落事故的深刻教训，认真分析事故发生原因，举一反三，落实好事故防范措施。

（一）永楚装饰公司。要建立健全本单位全员安全生产责任制，并加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；要组织制定并认真实施本单位安全生

产教育和培训计划，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；要与承包单位或个人签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，加强对分包项目的安全生产工作统一协调、管理。

（二）天宁置业公司。要认真履行建设单位安全管理职责，对加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）宁乡经开区管委会。要进一步牢固树立安全发展理念，理顺安全管理职责，加强安全生产工作的组织领导，严格督促有关单位加强对建设领域的安全生产监管和执法。宁乡经开区管委会开发建设局要认真分析辖区建设领域安全生产形势，加强对建设项目的安全监管，要重视小区维修工程等零星小型施工安全管理，加强督促检查，有效督促相关企业履行安全生产主体责任。

抄送：宁乡经开区管委会、市住建局